DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 18-2022-JAQS-CECARD/AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje Ordinario.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Consorcio Luricocha.

Demandado : Municipalidad Distrital de Luricocha.

TRIBUNAL UNIPERSONAL : Abg. Juan Alberto Quintana Sánchez – Árbitro Único.

SECRETARIA ARBITRAL : Abg. Raida Yovana Flores Cayllahui

MATERIA DE CONTROVERSIA : Resolución de Contrato.

FECHA DE SOLICITUD : 27 de diciembre de 2022.

FECHA DE INSTALACION : 17 de enero de 2023.

FECHA DE EMISION DE LAUDO : 04 de octubre de 2023.

ESCRITOS POST LAUDO : -

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS - CECARD

Caso Arbitral EXP. N° 18-2022-JAQS-CARD-CECARD/AYA

CONSORCIO LURICOCHA
(Demandante)

Y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA
(Demandado)

LAUDO ARBITRAL

Árbitro Único

Juan Alberto Quintana Sánchez

Secretaría Arbitral

Raida Yovana Flores Cayllahui

Ayacucho, 4 de octubre de 2023

ÍNDICE

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES....3
II. EL ÁRBITRO ÚNICO....3
III. LA SECRETARIA ARBITRAL....3
IV. EL CONVENIO ARBITRAL....3
V. DESIGNACIÓN DEL ÁRBITRO, INSTALACIÓN Y REGLAS DEL PROCESO....4
VI. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Y SUS PRETENSIONES....4
VII. LA CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES....5
VIII. ACUERDO CONCILIATORIO DE LAS PARTES Y SU HOMOLOGACIÓN....7
IX. FALLO ARBITRAL....8

LAUDO ARBITRAL

Resolución Arbitral N.º 10

Ayacucho, 4 de octubre de 2023.

En la ciudad de Ayacucho, a los cuatro (4) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023), luego de haber realizado las actuaciones arbitrales en respeto riguroso del debido proceso y la igualdad de las PARTES, de conformidad con la ley y las normas establecidas por las PARTES y, asimismo, habiendo escuchado los argumentos vertidos por estas últimas sobre las pretensiones planteadas en la demanda y los puntos controvertidos fijados en este arbitraje, el Árbitro Único dicta el presente Laudo de Derecho, homologando a pedido de las partes el acuerdo conciliatorio al que han arribado, en los términos siguientes:

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

La parte Demandante es el CONSORCIO LURICOCHA

La parte Demandada es la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA

II. EL ÁRBITRO ÚNICO

Juan Alberto Quintana Sánchez

III. LA SECRETARIA ARBITRAL

Raida Yovana Flores Cayllahui

IV. EL CONVENIO ARBITRAL

Se encuentra incorporado en la cláusula décima octava del Contrato N° 242-2020-MDL-HTA/GM para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ELABORACION DEL PLAN DIRECTOR DEL DISTRITO DE LURICOCHA 2021-2031, DISTRITO DE LURICOCHA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION DE AYACUCHO.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS[2]

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

V. DESIGNACIÓN DEL ÁRBITRO, INSTALACIÓN Y REGLAS DEL PROCESO

1. Al haberse suscitado una controversia entre las partes, el Consejo designó como Árbitro Único al abogado Juan Alberto Quintana Sánchez, quien remitió su aceptación el 5 de enero de 2022.

2. Mediante Resolución Nº 1 del 17 de enero de 2023, atendiendo al estado del proceso, el Árbitro Único se declaró instalado y fijó las reglas del proceso arbitral.

VI. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Y SUS PRETENSIONES

3. El Consorcio Luricocha presentó su demanda dentro del plazo otorgado, mediante escrito del 20 de marzo de 2023. Sus pretensiones fueron planteadas en los términos siguientes:

   i) El Árbitro Único declare la nulidad, invalidez y/o eficacia de la resolución del Contrato N°242-2022-MDL-HTA/GM, de fecha 3 de noviembre de 2020, contratación de servicios elaboración del plan director del distrito de Luricocha 2021-2031, distrito de Luricocha, provincia de Huanta, región de Ayacucho".

   ii) El Árbitro Único declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N°044-2022-MDL/A, de fecha 14 de enero de 2022, por la causal establecida en el numeral 2) del art. 10 del TUO de la Ley N°27444.

   iii) El Árbitro Único declare el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Consorcio Luricocha en el Contrato N°242-2022-MDL-HTA/GM, de fecha 3 de noviembre de 2020, contratación de servicios elaboración del plan director del distrito de Luricocha 2021-2031, distrito de Luricocha, provincia de Huanta, región de Ayacucho".

iv) El Árbitro Único ordene a la Municipalidad Distrital de Luricocha que cumpla con pagar al Consorcio Luricocha la suma de S/ 96,000.00, por concepto del cumplimiento de las obligaciones contractuales, más los intereses legales generados hasta la fecha efectiva de pago.

v) El Árbitro Único ordene a la Municipalidad Distrital de Luricocha pague los costos y costas asumidas por el Consorcio Luricocha en el presente proceso arbitral.

VII. LA CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES

4. Luego de realizada la Audiencia convocada en el proceso el 15 de agosto de 2023, con la presencia de los representantes de ambas partes, mediante escrito de fecha 1 de setiembre de 2023 la Municipalidad acompañó la propuesta conciliatoria que le había hecho llegar el Consorcio el 23 de agosto de 2023, en la le propuso lo siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO CONCILIATORIO:

a. Que, en un plazo máximo de 10 días, la Municipalidad Distrital de Luricocha deje sin efecto la resolución del Contrato N° ° 242-2022-MDL-HTA/GM, de fecha 03 de noviembre de 2020, contratación de servicios elaboración del plan director del distrito de Luricocha 2021-2031, distrito de Luricocha, provincia de Huanta, región de Ayacucho".
b. Que, en un plazo máximo de 10 días, la Municipalidad Distrital de Luricocha, declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 044-2022-MDL/A, de fecha de fecha 14 de enero de 2022 y, por ende, se restituya los efectos de la resolución de Gerencia Municipal N° 062-2021-MDL/GM, de fecha 02 de junio de 2021.
c. Que la Municipalidad Distrital de Luricocha cumpla con el pago del 80% del monto contractual y la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo al siguiente detalle:

Primer pago (diciembre de 2023):

i) S/ 10,000.00 (diez mil con 00/100 soles), por concepto de pago por la prestación del servicio.
ii) S/ 12,000.00 (Doce mil con 00/100 soles), por concepto de devolución de la garantía de fiel cumplimiento retenido por la Entidad.

Segundo pago (febrero de 2024): S/ 26,000.00 (Veintiséis mil con 00/100 soles), por concepto de pago por la prestación del servicio.

Tercer pago (abril de 2024): S/ 20,000.00 (Veinte mil con 00/100 soles), por concepto de pago por la prestación del servicio.

cuarto pago (junio de 2024): S/ 20,000.00 (Veinte mil con 00/100 soles), por concepto de pago por la prestación del servicio.

Quinto pago (agosto de 2024): S/ 20,000.00 (Veinte mil con 00/100 soles), por concepto de pago por la prestación del servicio.

d. Respecto al pago de los gastos arbitrales, cada parte asuma los costos que le corresponden y, al haber pagado el Consorcio los gastos a cargo de la municipalidad, corresponderá que la Entidad devuelva al Consorcio Luricocha el monto de S/ 4,028.53 (Cuatro mil veintiocho con 53/100 soles); que debe ser efectivizado con el primer pago.
e. El Consorcio Luricocha renunciará a su derecho de solicitar los daños y perjuicios generados al consorcio por la indebida resolución de contrato, así como cualquier otro cobro relacionado a la ejecución del Contrato N° 242-2022-MDL-HTA/GM.

5. En ese mismo escrito del 1 de setimebre de 2023, la Municipalidad remitió el informe de costo beneficio para el acuerdo concilitario.

6. Por escrito de fecha 7 de setiembre de 2023, el Consorcio remitió el Acta de Acuerdos de la misma fecha, suscrita por ambas partes.

VIII. ACUERDO CONCILIATORIO DE LAS PARTES Y SU HOMOLOGACIÓN

7. Mediante Resolución Nº 8, de fecha 8 de setiembre de 2023, se dispuso que las partes precisen si requieren que los acuerdos conciliatorios a los que habían arribado sean homologados a través de un Laudo Arbitral.

8. Mediante Resolución Nº 9 de fecha 15 de setiembre de 2023, se dio cuenta del pedido de ambas partes relativo a que el Árbitro Único homologue sus acuerdos conciliatorios a través de un Laudo Arbitral, estableciendo el plazo de quince (15) días hábiles para su emisión.

9. El **ACUERDO CONCILIATORIO** al que han arribado las partes y que se encuentra debidamente suscrito por ambas, textualmente es el siguiente:

Acuerdos:

Considerando la exposición de las partes, éstas, acuerdan lo siguiente:

a. Que, en un plazo máximo de 10 días, la Municipalidad Distrital de Luricocha deje sin efecto la resolución del Contrato N° ° 242-2022-MDL-HTA/GM, de fecha 03 de noviembre de 2020, contratación de servicios elaboración del plan director del distrito de Luricocha 2021-2031, distrito de Luricocha, provincia de Huanta, región de Ayacucho".
b. Que, en un plazo máximo de 10 días, la Municipalidad Distrital de Luricocha, declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 044-2022-MDL/A, de fecha de fecha 14 de enero de 2022 y, por ende, se restituya los efectos de la resolución de Gerencia Municipal N° 062-2021-MDL/GM, de fecha 02 de junio de 2021.
c. Que la Municipalidad Distrital de Luricocha cumpla con el pago del 80% del monto contractual que haciende a S/. 96,000.00 (Noventa y Seis mil con 00/100 soles) y la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo al siguiente detalle:

Primer pago (diciembre de 2023):

- S/ 10,000.00 (diez mil con 00/100 soles), por concepto de pago por la prestación del servicio.
- S/ 12,000.00 (Doce mil con 00/100 soles), por concepto de devolución de la garantía de fiel cumplimiento retenido por la Entidad.

Respecto al pago de los gastos arbitrales, cada parte asuma los costos que le corresponden y, al haber pagado el Consorcio los gastos a cargo de la municipalidad, conforme se advierte a la factura del contratista, corresponderá que la Entidad devuelva al Consorcio Luricocha el monto de S/ 4,028.53 (Cuatro mil veintiocho con 53/100 soles), en la fecha prevista para el primer pago.

Segundo pago (febrero de 2024): S/ 26,000.00 (Veintiséis mil con 00/100 soles), por concepto de pago por la prestación del servicio.

Tercer pago (abril de 2024): S/ 20,000.00 (Veinte mil con 00/100 soles), por concepto de pago por la prestación del servicio.

cuarto pago (junio de 2024): S/ 20,000.00 (Veinte mil con 00/100 soles), por concepto de pago por la prestación del servicio.

Quinto pago (agosto de 2024): S/ 20,000.00 (Veinte mil con 00/100 soles), por concepto de pago por la prestación del servicio.

d. El Consorcio Luricocha renunciará a su derecho de solicitar los daños y perjuicios generados al consorcio por la indebida resolución de contrato, así como cualquier otro cobro relacionado a la ejecución del Contrato N° 242-2022-MDL-HTA/GM.

10. Teniendo en consideración lo dispuesto por el artículo 50º del Decreto Legislativo Nº 1071 – Ley que norma el Arbitraje, que prevé que si durante las actuaciones arbitrales las partes acuerdan resolver sus diferencias, en forma total o parcial, el Tribunal Arbitral debe dar por terminadas las actuaciones respecto de los extremos acordados y, si lo piden ambas partes y el Tribunal Arbitral no aprecia motivo para oponerse, se hará constar ese acuerdo en forma de laudo en los términos convenidos por las partes, sin necesidad de motivación, verificando que las partes hayan arribado a un acuerdo sobre las controversias que mantenían. Luego de ello se debe disponer la conclusión de las actuaciones arbitrales, y proceder a homologar dicho acuerdo a través del laudo arbitral.

IX. FALLO ARBITRAL

Por lo anterior, el Árbitro Único emite el siguiente Laudo Arbitral:

PRIMERO: **DECLARAR** que a través del Acta de fecha 1 de setiembre de 2023 las partes han arribado a un Acuerdo Conciliatorio sobre todas las controversias sometidas en este proceso arbitral a conocimiento y decisión del Árbitro Único.

SEGUNDO: **DECLARAR** que ambas partes han solicitado al Árbitro Único que el Acuerdo Conciliatorio sea homologado a través de un laudo arbitral.

TERCERO: **HOMOLOGAR** el Acuerdo Conciliatorio de las partes de fecha 1 de setiembre de 2023, recogiéndolo en el presente Laudo Arbitral, en los términos convenidos por estas.

CUARTO: **DECLARAR** que el contenido del Acuerdo Conciliatorio de las partes que se recoge en este Laudo Arbitral es el citado textualmente en el numeral VIII.9 de la parte considerativa.

QUINTO: **DECLARAR** que con la expedición de este Laudo Arbitral se dan por concluidas las actuaciones arbitrales.

Juan Alberto Quintana Sánchez
Árbitro único

Raida Yovana Flores Cayllahui
SECRETARIA ARBITRAL